



DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS D'AFFAIRES

décembre 2023

Document autorisé :

Aucun document personnel ni aucun matériel ne sont autorisés.

En conséquence, tout usage d'une calculatrice ou d'un code est **INTERDIT** et constituerait une fraude.

Document remis au candidat :

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3

Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition.

AVERTISSEMENT

Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie.

Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie ainsi qu'à l'expression et l'orthographe.

Oliv'Bio

La SARL « Oliv'bio », dont le siège social est à Nyons (Drôme), s'est spécialisée dans la production et la commercialisation d'olives biologiques et de produits dérivés. Créée en 2017, elle s'est très rapidement développée grâce à l'engouement récent du grand public pour les produits biologiques. Elle a conclu des partenariats avec plusieurs enseignes de distribution et connaît aujourd'hui des résultats très confortables. Cette société est gérée par Manon Sanchez depuis sa création.

Son capital social, d'un montant de 40 000 € (400 parts sociales d'une valeur nominale de 100 €), se répartit de la manière suivante entre les quatre associés :

- Manon 210 parts
- Marius 90 parts
- César 50 parts
- Olivia 50 parts

Le capital social a été constitué par des apports en numéraires, **intégralement libérés** lors de la constitution de la société. La SARL **n'est pas dotée de commissaire aux comptes**.

Dotée d'un grand esprit entrepreneurial, Manon est également **gérante d'une autre société** : la SARL « Les balcons du Mont Ventoux », une société exploitant plusieurs gîtes et une maison d'hôtes dans le Sud de la Drôme, à quelques kilomètres de Nyons.

Les statuts contiennent une clause, dont Manon a d'emblée reconnu la légitimité, aux termes de laquelle **le gérant de la société ne peut effectuer seul au nom de la société un acte d'une valeur supérieure à 150 000 € (un tel acte ne peut être réalisé que si le gérant obtient l'accord de tous les associés)**.

La SARL « Oliv'bio » est une société à caractère familial (les quatre associés sont cousins germains), très largement dominée par Manon qui est à l'origine de ce projet. Si cette domination se retrouve dans la répartition des parts sociales, elle est également morale. Aussi les statuts contiennent-ils une clause destinée à éviter tout changement dans la répartition des parts sociales et devant assurer ainsi à Manon une position relativement confortable. Cette clause prévoit que toute cession de parts sociales entre associés ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés devra être autorisée à la majorité des associés représentant la majorité des parts sociales.

Les statuts ont été rédigés par Marius, qui n'est pas juriste et qui a trouvé un exemple de statuts sur Internet. Les trois autres associés lui ont fait confiance et n'ont pas interrogé un professionnel compétent (notaire, avocat ou expert-comptable) sur la validité des clauses statutaires figurant dans ce modèle. Ils les ont reprises en les adaptant à leur situation et en espérant qu'elles soient licites.

Manon a acquis **au nom de la SARL, en novembre dernier, un appartement dans une résidence médicalisée pour personnes âgées à Lyon, pour une valeur de 180 000 €**. Après de longues hésitations, elle a estimé qu'il était préférable de dissimuler cet investissement et n'en a donc pas parlé à ses co-associés. Malheureusement, Manon n'a pas réussi à échapper à la grippe et a dû cesser son activité de gérance pendant une dizaine de jours en décembre. Pendant cette période, Marius a géré les affaires courantes et a, malencontreusement, découvert une copie de l'acte notarié d'achat de l'appartement. Il en a aussitôt parlé aux deux autres associés qui, comme lui, en sont restés perplexes.

Par ailleurs, un contrat a été conclu, également en novembre dernier, entre la SARL « Oliv'bio » et la SARL « Les balcons du Mont Ventoux ». Par ce contrat, la SARL « Oliv'bio » vend à l'autre société des bouteilles d'huile d'olive, de la tapenade et des olives, pour toute l'année 2020, et s'engage à en livrer une certaine quantité chaque mois.

Olivia souhaite céder une partie de ses parts sociales à son fils César, passionné par la culture des oliviers. En octobre dernier, conscients des belles opportunités à venir dans le secteur de l'agriculture biologique, les associés ont envisagé d'augmenter prochainement le capital de la société, pour le faire atteindre 80 000 €. Ils pensent réaliser de nouveaux apports en numéraire.

Manon, souhaitant suivre son concubin qui vient d'obtenir une mutation professionnelle à Avignon, pense transférer le siège social de la SARL dans le Vaucluse (ce département et le département de la Drôme sont limitrophes). En effet, elle s'apprête à emménager définitivement avec son concubin dans un village au sud d'Avignon et trouve pertinent que le siège social de la société la suive. Elle partira dès la semaine prochaine à la recherche d'un petit local pouvant abriter son bureau et commencera à entreprendre les démarches de transfert du siège social.

Votre mission : assister Manon, Marius, César et Olivia concernant les problématiques liées à leur activité commerciale.

- 1) Analyser la valeur juridique de l'acte d'achat de l'appartement lyonnais réalisé par Manon en novembre dernier ?**
- 2) Que vous inspire le contrat qui vient d'être signé entre les deux SARL ?**
- 3) Olivia peut-elle céder librement une partie de ses parts sociales à son fils ?
Comment procéder pour que cette cession produise ses effets ?**
- 4) Comment doit être prise la décision d'augmenter le capital social de la SARL ?**
- 5) Manon peut-elle décider seule de transférer le siège social dans le Vaucluse ?**